

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3210/2534

นาง สม จิต ร์ อา ดำ
นาย ประเสริฐ นาม วิโรจน์ หรือ มานะ
วิโรจน์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1)

คดีแรกศาลพิพากษายกฟ้องว่าที่พิพาทตามแผนที่เป็นของโจทก์โจทก์ฟ้องเป็นคดีที่สองให้จำเลยรังวัดแบ่งที่ดิน น.ส.3 ให้แก่โจทก์ตามแผนที่พิพาทดังกล่าว ศาลพิพากษายกฟ้องว่า เป็นฟ้องซ้ำ โจทก์จึงฟ้องเป็นคดีที่สามขอให้จำเลยรังวัดแบ่งแยกที่ดิน น.ส.3 อีกแม้จะอ้างว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองร่วมกับจำเลย คำฟ้องในคดีที่สองและที่สามก็เป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อคดีที่สองยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ฟ้องโจทก์คดีที่สามจึงเป็นฟ้องซ้อนตามป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1).

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทำการรังวัดแบ่งแยกสิทธิครอบครองเฉพาะส่วนของโจทก์ในที่ดินดังกล่าวเป็นเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้อนกับคดีหมายเลขแดงที่ 594/2532 ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริงแล้วสั่งดสืบพยานโจทก์จำเลย โดยเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ แล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์ได้ฟ้องจำเลยเกี่ยวกับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 187 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อศาลชั้นต้นรวม 3 ส่วน ส่วนแรก โจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2518 โดยจำเลยยอมรับว่าที่ดินพิพาทส่วนสี่เหลี่ยมตามแผนที่พิพาทของศาลชั้นต้น เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ จำเลยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอีกต่อไป ศาลพิพากษายกฟ้อง ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 68/2518 ของศาลชั้นต้น ส่วนที่สองโจทก์ฟ้องขอให้รังวัดจัดแบ่งที่ดินดังกล่าวตามแผนที่พิพาทของศาลชั้นต้นในส่วนสี่เหลี่ยม ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษายกฟ้องดังกล่าวให้แก่โจทก์ให้ครบเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2532 โดยวินิจฉัยว่าฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 68/2518 ของศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 594/2532 ของศาลชั้นต้น เอกสารหมายเลข ล.3 คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ส่วนที่สามคือคดีนี้ ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่า ฟ้องของโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 594/2532 หรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 594/2532 ขอให้จำเลยรังวัดแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลข

ที่ 187 ให้แก่โจทก์ตามแผนที่พิพาทของศาลชั้นต้นในส่วนสีเขียวให้ได้เนื้อที่ครบ 5 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอม ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 68/2518 ของศาลชั้นต้น แล้วโจทก์มาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ขอให้จำเลยรังวัดแบ่งที่ดินแปลงเดียวกันให้แก่โจทก์อีกโดยให้ได้เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา เช่นเดียวกัน ดังนั้นคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองคดีย่อมเห็นได้ว่า เป็นเรื่องเดียวกัน แม้โจทก์จะอ้างว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวร่วมกับจำเลย แต่โจทก์ก็ไม่มีสิทธิได้ที่ดินดังกล่าวนอกเหนือไปจากที่ดินในส่วนสีเขียวตามแผนที่พิพาทของศาลชั้นต้นตามที่ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันไว้ และศาลชั้นต้นพิพากษตามยอม เมื่อปรากฏว่าคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 594/2532 ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าว ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1)"

พิพากษายืน.

(เสียง ตีวีมล-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ